

1518935-92.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... sentença: "Vistos. NICOLAS ABREU, qualificado nos autos, foi denunciado a fls. 134/137 como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque entre os dias 15 de fevereiro de 2022 e 29 de abril de 2022, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, adquiriu/recebeu em proveito próprio, o automóvel Hyundai Creta, descrito conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21, que sabia ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518935-92.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518935-92.2022.8.26.0050 PD 1298/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial,

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

NICOLAS ABREU

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 21 de novembro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª

VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a)

Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dr. Paulo Rogério Bastos Costa, presente o réu Nicolas Abreu, acompanhado pelo Dr. Jessé Anacleto Gonçalves de Souza - OAB/SP

311.958. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz, o réu acha-se processado sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida. Resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das

testemunhas e interrogatório do réu. É o breve relatório. A denúncia é procedente. E a prova produzida demonstra a autoria dos fatos pelo réu. Narram os policiais que o condutor bateu com o veículo e fugiu. Houve a perícia datiloscópicas que

esclareceram que era do réu, conforme consta nos autos. O réu foi interrogado nesta data. Quanto ao depoimento de policiais, a jurisprudência dominante é firme no sentido de conferir-lhe validade como qualquer outro, já que como servidores públicos que são, têm no desempenho de suas funções, presunção de agirem escorreitamente no regular cumprimento de suas atribuições, salvo prova em contrário. Oportuno trazer à colação os seguintes julgados: "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhos, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial." (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94) "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial, como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade." (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.) "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial, assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção juris tantum da legitimidade de sua atuação." (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 - V.U.) "PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) Tendo em vista as circunstâncias que nortearam os fatos, mormente, o fato de ter sido surpreendido na posse de produto de crime e não havendo a apresentação dos documentos comprobatórios da procedência lícita do referido bem, somando-se ainda que não especificam quem teria fornecido o objeto de origem espúria, são circunstâncias que evidenciam o prévio conhecimento do réu, acerca da origem delituosa dos celulares apreendido. E a Jurisprudência assim decidiu: "RECEPTAÇÃO DOLOSA - Prova - Indícios e presunções - Valor probante reconhecido ante o sistema do livre convencimento adotado pelo Código de Processo Penal.- Os crimes de receptação dolosa, via de regra cometidos as escondidas, podem ser provados através de prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo concludente autoriza a condenação." (Apelação nº 597.165/2, Julgado em 09/04/1.991, 4ª Câmara, Relator: - Passos de Freitas, RJDTACRIM 12/118) "RECEPTAÇÃO - Res adquirida de menor desconhecido - Caracterização - Possibilidade: A receptação dolosa fica evidente quando o agente, em Juízo, admite a compra de objetos produtos de ilícito por intermédio de menor que via pela primeira vez e não sabia onde trabalhava, pois há no mínimo dolo eventual no seu ato." (Apelação nº 629.379/7, Julgado em 26/08/1.992, 6ª Câmara, Relator: - Penteado Navarro, RJDTACRIM 15/156) "RECEPTAÇÃO DOLOSA - Agente que adquire veículo, objeto de estelionato, e sem documentação - Caracterização: Incorre nas sanções do art. 180, "caput", do CP, o agente que adquire automóvel, objeto de estelionato, desacompanhado de documentação legal e sem recibo." (Apelação nº 733.077/7, Julgado em 08/11/1.993, 11ª Câmara, Relator: - Renato Nalini, RJDTACRIM 20/154) "RECEPTAÇÃO DOLOSA - Posse não justificada de veículo furtado - Chassi e documentação falsificados - Agente reincidente - Circunstâncias reveladoras de ciência da origem criminosa:- Sendo impossível, no atual estágio da ciência, perscrutar, sondar, esquadrinhar a consciência humana, a evidência do dolo, na figura típica do art. 180, "caput", é projetada pela personalidade do agente e pelas circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida." (Apelação nº 805.737/1, Julgado em

12/05/1.994, 7ª Câmara, Relator: - Corrêa de Moraes, RJDTCRIM 22/354)] Assim, de rigor a procedência da Denúncia. Quanto à dosimetria da pena, tem-se que há processos em andamentos e ainda há processo que foi condenado em regime aberto, fatores que impedem benefícios da psc e justificando regime inicial semi-aberto. Consta atenuante da confissão, e assim, viável a fixação da pena no mínimo." Dada a palavra ao Dr(a). Defensor do réu, assim se manifestou: "MM. Juiz, a defesa diante dos fatos narrados, e a confissão do acusado pela prática do delito fundamentado, art. 180 caput do CP, requer a Vossa Excelência a fixação da pena no mínimo legal em razão da confissão, com o regime menos gravoso. Se compromete a comparecer em todos os atos do processo em que for intimado." Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. NICOLAS ABREU, qualificado nos autos, foi denunciado a fls. 134/137 como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque entre os dias 15 de fevereiro de 2022 e 29 de abril de 2022, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, adquiriu/recebeu em proveito próprio, o automóvel Hyundai Creta, descrito conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21, que sabia ser produto de crime. Recebida a denúncia (fls. 145/146), o réu constituiu Defensor que apresentou resposta à acusação (fls. 208/212), sendo formalizada a citação pessoal. Durante a instrução criminal foram ouvidos os PMs responsáveis pelo atendimento da ocorrência. O réu foi ao final interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pediu a condenação. A Defesa, por conta da confissão do réu em Juízo, pediu a imposição da pena mínima e o regime prisional mais favorável. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Autoria criminosa, materialidade delitiva e dolo inerente à infração ficaram demonstrados: pelos B.Os. de fls. 05/09, 11/13, 15/15, 16/18 e 19/20; pelo A.E.A. de fls. 21; pelo laudo das placas do veículo (fls. 111/116); pelo laudo papiloscópico de fls. 28/45 que identificou as digitais do acusado no veículo em testilha; pelos depoimentos dos PMs nas duas fases procedimentais; e pela confissão do réu em Juízo, oportunidade em que admitiu haver adquirido/recebido o veículo, ciente de que era produto de crime. Segundo apurado, o veículo Hyundai Creta, descrito no auto de exibição/apreensão de fls. 21, era produto de roubo, conforme RDO nº 248/2022, complementado pelos RDO 265/2022, ambos lavrados junto ao 81º DP - Belém, de tudo conforme boletins de ocorrência de fls. 11/13 e 14/15. No dia 29 de abril de 2022, Policiais Militares, durante acompanhamento ao veículo Hyundai Creta, constataram que o condutor do referido automóvel, durante a evasão, colidiu em um cruzamento, com um auto VW/Gol. Na oportunidade, o condutor do veículo Hyundai Creta desembarcou e conseguiu êxito na fuga a pé, ingressando em uma comunidade. A vistoria veicular revelou que o automóvel era produto de roubo e que ostentava placas de outro automóvel. A Autoridade Policial solicitou perícia no veículo Hyundai Creta para coleta de digitais e identificação do condutor evadido. Realizada a perícia papiloscópica, esta apontou coincidência dos fragmentos de impressões papilares colhidas no veículo, com as do ora acusado NICOLAS ABREU (vide fls.36/45). O réu NICOLAS, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, admitiu haver adquirido/recebido o veículo Hyundai Creta, ciente de que de origem ilícita. De fato, consoante teor do interrogatório de fls. 102, ao ser indagado sobre a coleta de suas digitais no automóvel referido, disse: "... quanto as suas impressões digitais

colhidas no veículo Hyundai CRETA, de placas FPP-7949, objeto de roubo, conforme Boletim de Ocorrência nº AJ 4507 -2022, lavrado neste 81º Distrito Policial, alega que no início do mês de março deste ano [2022], juntamente com um amigo conhecido pelas por "LUKINHA", adquiriram o referido veículo pela quantia de R\$ 4.000,00, com a finalidade de utilizá-lo em crimes de furto; assim sendo, já tinham conhecimento prévio que o veículo era "dobra...". Interrogado em Juízo, o acusado NICOLAS tornou a admitir que adquiriu/recebeu o veículo Hyundai CRETA, ciente de que era produto de crime. De todo o exposto, concluiu-se que restou inequívoco o prévio conhecimento do acusado NICOLAS acerca do automóvel e da sua origem ilícita, pois não possuía qualquer documento idôneo comprobatório da procedência lícita do veículo, tendo-o adquirido de pessoa cujo nome e paradeiro são desconhecidos, inclusive para finalidade de praticar crimes. Mister se faz a condenação do acusado, nos termos da denúncia, pelo que passo à dosagem da pena. Na fase do

artigo 59 do CP verifico que o acusado ostenta diversos registros criminais e inclusive pregressa condenação (fls. 140/144, 169/173, 181/185, 186/188 e 214/266), pelo que fixo a pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa. Por conta das atenuantes da menoridade penal relativa e da confissão espontânea, diminuo a sanção para o patamar de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa. Não existem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Assim, torno como definitiva a pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, cada qual no valor do mínimo legal. Outrossim, por conta do perfil criminoso do agente e atento às desfavoráveis circunstâncias judiciais aditadas pelo artigo 59 do Código Penal, concluo que o mesmo não faz jus aos substitutivos penais (CP, art. 44), ao "sursis" (CP, art. 77) ou demais benesses correlatas, devendo iniciar o cumprimento da sanção corporal no regime semi-aberto, "ex vi" o art. 33, § 3º, do CP. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu NICOLAS ABREU, RG 57.877.352-1, ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial semi-aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal. O sentenciado não comprovou vínculo com o distrito da culpa ou regular labor. Somente passou a acompanhar o processo de forma coercitiva, ao ser preso, sendo que também está em cumprimento de pena, imposta pela 16ª Vara Criminal Central (cf. fls. 214/266). Desse modo, não poderá recorrer em liberdade, visando a medida, assegurar o cumprimento a lei penal e resguardar a ordem pública. Recomende-se o sentenciado na prisão. Publicada a presente sentença em audiência, pelo sentenciado e pelas partes houve manifestação quanto ao não interesse de recurso, pelo que deve ser certificado o trânsito em julgado, com expedição de Guia de Execução Definitiva e comunicação ao E. TJSP, para fins de instruir o H.C. em trâmite, cf. fls. 189/201. Lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA